



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INSTITUCIONES DEL PROCESO CIVIL

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024		
CODIGO		CREDITOS ACADEMICOS		NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO	
				HAD	HDE	HTS		
TJI-08124		6		4	12	16		8

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJC-0953	Instituciones del Proceso Civil		
TJI-0953	Instituciones del Proceso Civil		

PRESENTACION

Esta unidad curricular contempla las instituciones del proceso judicial mediante las que el Estado ejerce su función jurisdiccional, regula la actuación de los sujetos de derechos ante los tribunales para proteger sus derechos tutelados y resolver sus controversias. Para ello, cada etapa tiene una serie de normas de procedimiento a las que hay que ajustarse para que el proceso sea válido y legal. El abordaje de esta unidad curricular, permite que el estudiante valore las etapas o fases del proceso como son la alegatoria; introductoria o introducción de la causa, donde las partes involucradas requieren de un abogado que los oriente o patrocine en la acción pertinente, posteriormente sigue la fase probatoria; instructora o instrucción de la causa, donde las partes presentan ante el juzgador los medios de acreditación probatoria para fundar sus pretensiones, finalmente cierra el proceso en la fase decisoria, en esta el juez cumple con su obligación constitucional para darle al particular la tan anhelada tutela judicial efectiva, a través de la decisión apegada a lo alegado y probado en el proceso. Esta asignatura da al futuro profesional la formación necesaria para acudir a los órganos jurisdiccionales y resolver conflictos, solicitar que sea interpretada, aplicada la ley, y administrar justicia.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al participante las herramientas para el desarrollo de competencias respecto a la comprensión, interpretación y análisis de principios, conceptos y normas jurídicas contenidas en las distintas instituciones de derecho procesal civil, las cuales, son fundamentales para el litigio.

COMPETENCIAS PREVIAS

Posee capacidad para la reflexión, comprensión y síntesis de leyes. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Emplea las tecnologías de información y comunicación en la búsqueda de soluciones relacionadas con el área de conocimiento. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación para entender las necesidades que demandan el entorno global y local. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global, en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permiten transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento, soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas procesales.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos de la actividad jurisdiccional	Jurisdicción: Definición, caracteres, elementos, fases, Clasificación. Competencia: Definición, factores que delimitan la competencia, incompetencia, falta de jurisdicción y litispendencia. Órganos Jurisdiccionales: Definición, base legal, clasificación de los tribunales de la república. Sujetos Procesales: fundamentales, connaturales, eventuales. La Acción, la Pretensión y la Demanda: Definición, Características, elementos. diferencias y puntos de contacto. Derecho de Contradicción: Objeto, la excepción o defensa, clases de excepciones. La Demanda: Nociones, requisitos del libelo, reglas del procedimiento, reforma de la demanda, admisión o inadmisión, apelación del auto que niegue la admisión, compulsas, efectos sustanciales y propiamente dichos de la demanda. Despacho saneador, El Emplazamiento: definición. Citación en el proceso civil, clases, efectos, notificación, perención breve y/o de la instancia. Admisión. La Defensa En Juicio: actitud del demandado ante la defensa, Las cuestiones Previas: clasificación, tramitación y efectos.
Unidad II	CONTENIDOS
Participación activa del demandado	La Contestación al Fondo de la Demanda: reglas, caducidad, fijación precisa, sin cuestiones previas, efectos de la citación para la contestación. Generalidades: Convencimiento, rechazo de la estimación, negación de los hechos, negación del derecho, oposición de la defensas procesales o sustanciales: la falta de cualidad e interés, la prescripción de la acción, la cosa juzgada, la caducidad y la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta como defensas perentorias. La Reconversión: Concepto, quien la intenta y contra quien se puede intentar, oportunidad, inadmisibilidad, admisión y contestación a la admisión, confesión del reconvenido, otras formalidades. La Confesión Ficta: Concepto, Presupuestos para desvirtuar la confesión ficta, Pruebas, La sentencia resultada de la confesión ficta, Recursos. La Recusación: Concepto, causales: preexistentes, sobrevenida, Lapso, manera de realizarla y numero de intentos, Influencia en el juicio, Sanciones al recusante cuando se declara sin lugar, Causales relativas al apoderado: regla, excepciones, prevención de recusación, excepción y allanamiento.

Unidad III	CONTENIDOS
Tercería y fase probatoria	La Intervención De Terceros: Definición, La Intervención Voluntaria de Terceros: supuestos, la tercería: procedimiento y oportunidad para interponerla, Tercero opositor, La intervención adhesiva, apelación de la sentencia definitiva. La intervención Forzosa de Terceros: Requisitos de procedencia, Oportunidad para solicitar la intervención de un tercero y su comparecencia, Promoción de nuevas citas por el tercero llamado a la causa. Lapso Probatorio: Definición, promoción de pruebas, carga probatoria, admisión de pruebas, evacuación de pruebas. Autos para mejor proveer. La Confesión. Juramento Decisorio. Pruebas por Escrito: Los instrumentos, tacha de instrumentos, experticias, inspección judicial. Pruebas de Testigos: declaraciones, tacha de testigos, carga y apreciación de las pruebas.
Unidad IV	CONTENIDOS
Fase decisoria	Acto de Informes y Observación de los Informes: Concepto. Oportunidad: en primera instancia sin asociados y con asociados; en segunda instancia sin asociados y con asociados y acompañado de instrumentos públicos, requisito de procedencia, oportunidad de elección del tribunal con asociado, formas de presentación de los informes, efectos de la no presentación de informes, el acto de informe es oportuno para: adherirse a la apelación, prueba instrumental, posiciones juradas, posiciones juradas, juramento decisorio, instrumento público. Observación de los Informes: Concepto, oportunidad en primera instancia y en segunda instancia. autos para mejor proveer. La Sentencia: Generalidades, partes, tipos, contenido y/o requisitos de la sentencia, lapso para sentencia, vicios de la sentencia. La impugnación de resoluciones judiciales: recursos, clases y efectos. Segunda instancia: El recurso de apelación. El recurso de casación. La revisión y la audiencia al rebelde.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos de la actividad jurisdiccional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las instituciones del derecho procesal aplicables al proceso civil para proyectarse en los posibles escenarios propios del campo profesional.	Conoce los caracteres esenciales de cada institución que será integrante del proceso civil ordinario para la práctica profesional. Aplica los requisitos esenciales de la demanda para la práctica en el contexto laboral. Reflexiona sobre la importancia de las instituciones procesales en materia civil a fin de resolver una controversia en el ejercicio profesional.
UNIDAD II: Participación activa del demandado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina la participación del demandado en el procedimiento civil ordinario para resolver conflictos ante los órganos de justicia.	Define los actos procesales que se desprende de la actuación del demandado para solucionar los conflictos que se han fundado en su contra. Esquematiza los actos ejercidos por el demandado para resolver problemas en diversos escenarios laborales. Valora la actitud del demandado frente a un juicio para proponer soluciones jurídicas desde una perspectiva procesal.

UNIDAD III: Tercería y fase probatoria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica la fase probatoria en el procedimiento civil ordinario para garantizar un ejercicio profesional responsable dentro del contexto laboral.	Interpreta la normativa que regula la actividad probatoria en el procedimiento civil ordinario como un instrumento fundamental para la toma de decisiones. Aplica los medios de convicción regulados por legislación para reconocer los poderes y límites de las partes fundamentales del proceso. Estima la importancia de la fase probatoria en el procedimiento civil ordinario para garantizar un ejercicio profesional responsable dentro del contexto de las instituciones.
UNIDAD IV: Fase decisoria	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica la fase decisoria del procedimiento civil ordinario para dar solución a conflictos de carácter legal.	Comprende el objeto de la fase conclusiva o decisoria, así como las etapas de esta para ejercerlo en el contexto laboral. Elabora un recurso de apelación con la intención de desarrollar una argumentación jurídica convincente que permita impugnar un hecho. Valora la funcionalidad de la sentencia y sus efectos para distinguir su ejecución o recursos aplicables en el campo laboral.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras, prueba escrita u oral.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales, análisis de casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bataglini M. y Novelli T (1985). Código di Procedumre Civile E Leggi Complementari.

Borjas, A. (1984) Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Librería Piñango. Caracas.

Calvo, E. (2000) Diccionario de Derecho Procesal Civil Venezolano. Ediciones Libra. Caracas.

Carnelutti, F. (1944). Sistema de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa- América- Buenos Aires.

Código Civil de Venezuela.

Código de Procedimiento Civil Venezolano.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453 (Extraordinaria).

Duque, J. (1981) Procedimientos Especiales Contenciosos. Caracas.

Escobar, R. (2000). La Demanda, Ediciones Romero (2ª Edición) Caracas

Henrique, R. (2013) Instituciones del Derecho Procesal. Centro de Estudios Jurídicos de Venezuela. (3ª Edición Revisada) Caracas.

Moros, C. (2013) Nuevo Código de Procedimiento Civil Según el Tribunal Supremo de Justicia. Tomos I y II, Lito-formas.

Ortells, M. (2022), Derecho Procesal Civil, Editorial Aranzadi (20º Edición) España.

Riera, R. (2014). Recursos Procesales. Editorial Horizonte, C.A. (4ª Edición Revisada) 2014 Barquisimeto